

한 국 관 광 공 사 감 사

통보(시정완료) 및 주의 요구

감 사 명 : 2023년 국내지사 종합감사

제 목 : 분양 대금 관련 약정이자 및 지연이자 청구 지연 부적정

관계부서 : △△팀, □□지사

내 용

1. 업무 개요

공사 □□지사는 감사 대상 기간(2020. 1. 1.~2023. 7. 31.)동안 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거하여 ‘단지개발 관련 계약·회계·세무 업무 및 단지개발 유지·보수 관리 업무’를 담당하고 있었고, 2022. 12. 26. 「직제규정시행세칙」 개정으로 개발 및 회계 관련 업무는 ‘지사 회계·세무 업무 및 개발업무 일부(이용자 부담금 등)’만을 남겨놓게 되었다²⁾.

본사 △△팀은 “◇◇◇◇ 관광지 잔여부지 분양계약 체결”³⁾ 기안을 통해 □□지사가 관할하는 ◇◇◇◇ 관광지 내 4개 부지의 토지분양 계약을 체결하였고, “◇◇◇◇ 관광지 부지 분양에 따른 후속 협조 요청”⁴⁾ 공문을 통해 □□지사장에게 계약금 수납 등 후속 조치 협조를 요청하였다.

이에 따라 □□지사는 독립적인 회계단위가 폐쇄된 2022. 12. 31.까지 위 분양계약에 따른 계약금과 2회의 중도금을 수납하였고, 이후 관련 업무를 인계받은 본사 △△팀은 감사일 현재까지 1회의 중도금을 수납하였다.

2) 2023년부터는 「직제규정시행세칙」 개정으로 개발 및 회계 관련 업무가 완전히 삭제되었음

3) △△팀-598(2021.10.13.)

4) △△팀-602(2021.10.18.)호로 발송되고 □□지사-685(2021.10.18.)호로 접수 완료(□□지사장 전결)

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 회계사무규칙」(기획재정부령) 제4조에 따르면 공기업·준정부기관의 경영활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 복식부기 방식으로 회계처리하여야 한다고 되어 있어 이른바 발생주의⁵⁾ 방식의 회계처리를 원칙으로 삼고 있다.

공사가 (주)◆◆◆과 체결한 “토지분양 계약서” 제3조 3.2.에 따르면 매수인은 총 분양금액 금6,851,068,880원 중 계약금 10%(금685,106,888원)를 차감한 나머지 매매대금을 2022. 4. 1.부터 2031. 10. 1.까지 총 20차에 걸쳐 분납하도록 되어 있고, 지급 시에는 3.3조 및 3.4조에 따른 약정이자와 지연이자를 함께 지급하여야 한다고 되어 있다.

“토지분양 계약서” 제3조 3.3.에 따르면 매수인이 매매대금을 분할 지급하는 경우 장래에 지급할 나머지 매매대금의 총액에 대하여, 이전에 매매대금을 분할 지급한 날(최초 기산일은 3.1조에 따른 계약금의 지급일로 한다)로부터 금번 매매대금을 분할 지급하는 날까지의 일수에 대해 매도인 주거래은행의 일반대출의 금번 지급일자 기준 이자율을 적용한 이자를 매도인에게 함께 지급하여야 한다고 되어 있다.

또 “토지분양 계약서” 제3조 3.4.에 따르면 매수인은 매매대금 및 약정이자를 비롯하여 매도인에게 지급하여야 할 모든 금전채무에 대하여, 예정된 지급일에 지급이 되지 않은 경우에는 예정된 지급일의 다음 날부터 실제 지급일까지의 일수에 대해 매도인의 주거래은행 기업일반자금 최저 연체이자율을 적용하여 산정한 이자를 가산하여 매도인에게 지급하여야 한다고 되어 있다.

5) 비용과 수익을 그 발생사실로 인식하는 것이며, 현금수지와 무관하게 어느 기간의 소비로서 인식하고 금부의 산출과 용역제공 사실로 수익을 인식(출처: 회계·세무 용어사전)

따라서 □□지사 및 △△팀은 ◇◇◇◇ 관광지 부지 분양 계약에 따라 계약 상대방으로부터 차수별로 매매대금을 수령할 때 약정이자를 함께 수령, 회계 장부에 기록하여야 하고, 계약 상대방이 적시에 이자를 납부하지 못할 경우에도 이를 이자수익으로 계상하되 미수금으로 회계 장부에 기록하고 실제 입금을 받기 위해 필요한 노력을 하여야 하며, 예정된 지급일보다 늦게 지급된 매매대금 및 약정이자에 대하여는 지연이자를 징수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 약정이자 수취지연 및 미수수익 미설정

(주)◆◆◆ 측은 1차 및 2차 중도금을 납부하면서 분양계약서 제3조 3.2.에 따라 매매대금과 함께 지급하여야 하는 약정이자를 지급하지 않았다.

그런데 □□지사는 공사에 이자 수급권이 발생한 매매대금 납부 예정일(1차: 2022. 4. 1., 2차: 2022. 10. 1.)이 지났음에도 이자수익을 인식하는 회계 처리를 하지 않았다.

그 결과 해당 매매대금에 대한 이자수익 인식은 3차 중도금 납부 기일(2023. 4. 1.)을 앞둔 2023. 2. 23. 에야 “◇◇◇◇ 내 호텔 등 4필지에 대한 이자수익 계상 및 수납”⁶⁾ 기안을 통해 이루어졌고, 해당 약정이자는 2023. 2. 28. 및 3. 30.에 이르러서야 실제로 입금되는 등 발생주의 회계에 부합하지 않는 방식으로 회계처리가 이루어진 결과 2022년 공사 재무제표에는 해당 이자수익(금141,470,810원)만큼 수익이 과소 기록되었다.

본사 △△팀 역시 3차 중도금 납부 기일(2023. 4. 1.)에 약정이자가 지급되지 않았음에도 이자수익을 인식하는 회계 처리를 하지 않다가 2023. 8. 14.에야 이자수익 인식을 위한 기안을 하였고, 실제 입금은 2023. 8. 25.에 받은 결과 2023년

6) □□지사-90(2023. 2. 23.)

상반기 공사 재무제표에는 해당 이자수익(금126,315,720원)만큼 수익이 과소 기록되었다.

나. 약정이자 납부 지연에 따른 가산이자 미징수

한편 □□지사와 △△팀 모두 3회의 중도금에 부가되어 징수되어야 할 약정이자가 적시에 납부되지 않고 지연되었음에도 계약서에 따라 징수할 권리가 있는 가산이자를 감사일 현재까지 징수하지 않고 있었고 그에 따른 수익 인식 회계처리 역시 하지 않고 있었다.

감사일 현재 1차~3차 중도금의 약정이자에는 비록 지연되었지만 모두 납부된 상태이고, 공사의 주거래은행의 기업일반자금 최저 연체이자율(은행연합회 조회 결과 3%)을 가산 적용하여 지연이자액을 계산한 결과는 [표]와 같다.

[표] 지연이자액 계산 내역

(단위: 원, 일, %)

구분	납부의무일	약정 이자액	실제 납부일	납부액 (A)	지연이자 계산		
					일 수 (B)	이자율 (C)	금액 (A×B/365×C)
1차 중도금	2022. 4. 1.	53,365,130	2023. 2. 28.	53,365,130	333	4.95	2,409,980
2차 중도금	2022. 10. 1.	88,105,680	2023. 2. 28.	18,105,680	150	6.00	446,440
			2023. 3. 31.	70,000,000	181	6.00	2,082,730
3차 중도금	2023. 4. 1.	126,315,720	2023. 8. 25.	126,315,720	146	7.54	3,809,680
계							8,748,830

자료: △△팀 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

□□지사는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았다.

△△팀은 대금 수납 업무가 □□지사를 거쳐 △△팀으로 이관되는 과정에서 계약 건에 대한 인수인계가 명확하게 이루어지지 않은 것이 이자의 부과 및 징수가 원활히 이루어지지 않은 원인이라는 의견을 제시하였는데, ◇◇◇◇ 잔여부지 매각 계약은 △△팀이 직접 체결하고 다만 계약금 및 1~2차 중도금 수납만을 당시 회계기능을 가지고 있던 □□지사에 의뢰한 것이어서 △△팀이 계약 내용을 정확히 알기 어려웠다는 것은 받아들이기 어렵다.

한편 △△팀은 감사 후 지연이자를 전액 청구, 납부 받았다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 감사 실시 후 ◇◇◇◇ 분양 대금 관련 지연이자 8,748,830원의 청구 및 수령이 이루어져 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시고,**[통보(시정완료)]**

② ◇◇◇◇ 분양 대금 관련 약정이자 및 지연이자의 청구 업무를 소홀히 하여 적시에 약정이자 및 지연이자를 수령하지 못하고, 발생주의 회계 원칙에 따라 미수수익 처리를 하지 아니하여 재무제표 상 수익이 적시에 인식되지 않게 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.**(주의)**